

# Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mercredi 27 safar 1442 – 14 octobre 2020

163<sup>ème</sup> année

N° 103

## Sommaire

### Décrets et arrêtés

#### Présidence de la République

**Décret Présidentiel n° 2020-89 du 6 octobre 2020**, portant convocation des électeurs aux élections municipales partielles dans la municipalité du Kondar pour l'année 2020..... 2319

#### Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Mines

Arrêté de la ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines et du ministre du commerce et du développement des exportations du 13 octobre 2020, portant annulation de l'arrêté du ministre de l'industrie des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce du 5 août 2020 modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 19 janvier 2017 relatif aux conditions de vérification de la qualité des livraisons, de l'emballage et du marquage du ciment..... 2319

Arrêté de la ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 8 octobre 2020, portant délégation de signature ..... 2320

Nomination d'un chef de programme..... 2320

#### Ministère de la Santé

**Décret gouvernemental n° 2020-781 du 14 octobre 2020**, fixant des procédures spécifiques à la prévention, au dépistage et à la limitation de la propagation du virus SARS Cov-2 ..... 2320

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Arrêté du ministre de la santé du 12 octobre 2020, portant création du comité technique pour la prévention et la lutte contre la grippe saisonnière et les maladies respiratoires aiguës et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement .....                          | 2322 |
| Arrêté du ministre de la santé du 12 octobre 2020, portant création d'un comité technique de certification de l'éradication de la poliomyélite et la concrétisation de l'élimination de la rougeole et la rubéole et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement ..... | 2324 |
| Arrêté du ministre de la santé du 12 octobre 2020, portant création du comité des experts pour l'éradication de la poliomyélite et l'élimination de la rougeole et la rubéole et fixant ses missions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.....                                          | 2325 |
| Arrêté du ministre de la santé du 12 octobre 2020, modifiant l'arrêté du 6 juin 2020, relatif aux critères scientifiques justifiant la dispense des études de biodisponibilité dans le cadre de la bioéquivalence des médicaments génériques .....                                                        | 2326 |
| Arrêté du ministre de la santé du 12 octobre 2020, modifiant l'arrêté du 4 mai 2010, portant création et organisation du comité technique de vaccination .....                                                                                                                                            | 2327 |

#### **Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Décret gouvernemental n° 2020-782 du 14 octobre 2020</b> , complétant le décret gouvernemental n° 2017-433 du 10 avril 2017, fixant les amendes encourues pour les contraventions au règlement sanitaire et à l'hygiène publique dans les zones relevant des collectivités locales ..... | 2329 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

# Décrets et arrêtés

## PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### Décret Présidentiel n° 2020-89 du 6 octobre 2020, portant convocation des électeurs aux élections municipales partielles dans la municipalité du Kondar pour l'année 2020.

Le Président de la République,

Vu la Constitution et notamment son article 126,

Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'instance supérieure indépendante pour les élections, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, notamment le paragraphe 5 de son article 3,

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, notamment ses articles 49 sexdecies et 103 bis,

Vu la décision de l'instance supérieure indépendante pour les élections n° 2020-27 du 30 septembre 2020, fixant le calendrier des élections municipales partielles dans la municipalité du Kondar pour l'année 2020.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Les électeurs de la circonscription électorale du Kondar du gouvernorat de Sousse, sont convoqués le dimanche 20 décembre 2020 pour l'élection des membres du conseil municipal du Kondar.

Les électeurs militaires et agents des forces de sécurité intérieure inscrits à la dite circonscription sont convoqués le samedi 19 décembre 2020 pour l'élection des membres du conseil municipal susvisé.

Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 6 octobre 2020.

*Le Président de la République*

**Kaïs Saïed**

## MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES MINES

### Arrêté de la ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines et du ministre du commerce et du développement des exportations du 13 octobre 2020, portant annulation de l'arrêté du ministre de l'industrie des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce du 5 août 2020 modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 19 janvier 2017 relatif aux conditions de vérification de la qualité des livraisons, de l'emballage et du marquage du ciment.

La ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines et le ministre du commerce et du développement des exportations,

Vu la constitution et notamment ses articles 38 et 45,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et notamment ses articles 3 et 5,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, telle que modifiée par la loi n° 2016-16 du 3 mars 2016,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 19 janvier 2017, relatif aux conditions de vérification de la qualité des livraisons, de l'emballage et du marquage du ciment tel que modifié et complété par l'arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce du 5 août 2020.

Arrêtent :

Article premier - Est annulé l'arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce du 5 août 2020 modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 19 janvier 2017 relatif aux conditions de vérification de la qualité des livraisons, de l'emballage et du marquage du ciment.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 octobre 2020.

*La ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines*

**Saloua Essghaier**

*Le ministre du commerce et du développement des exportations*

**Mohamed Boussaïd**

*Vu*

*Le Chef du Gouvernement*

**Hichem Mechichi**

**Arrêté de la ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 8 octobre 2020, portant délégation de signature.**

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des Etablissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires de l'Etat à délégué leur signature,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-487 du 23 juillet 2020, portant nomination de Monsieur Ibrahim Chebili directeur général des services communs de ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ibrahim Chebili, directeur général des service communs, est habilité à signer par délégation de la ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines (section industrie) tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractères réglementaires.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 2 septembre 2020.

Tunis, le 8 octobre 2020.

*La ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines*

**Saloua Essghaier**

**Par arrêté de la ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 8 octobre 2020.**

Monsieur Ibrahim Chebili, ingénieur général, directeur général des services communs, est nommé chef du programme pilotage et appui au ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines (section industrie) à compter du 15 juin 2020.

**MINISTERE DE LA SANTE**

**Décret gouvernemental n° 2020-781 du 14 octobre 2020, fixant des procédures spécifiques à la prévention, au dépistage et à la limitation de la propagation du virus SARS Cov-2.**

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de la santé,

Vu la Constitution,

Vu le code pénal promulgué par le décret Beylical du 9 juillet 1919, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment ses articles 312 et 315,

Vu la loi n° 91-39 du 8 juin 1991, relative à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l'organisation des secours,

Vu la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-12 du 12 février 2007,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de la circulation, du confinement total et des mesures prises à l'égard des personnes atteintes ou suspectées d'être atteintes par le Coronavirus « Covid 19 »,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,

Vu le décret n° 93-942 du 26 avril 1993, fixant les modalités d'élaboration et d'application du plan national et des plans régionaux relatifs à la lutte contre les calamités, à leur prévention et l'organisation des secours ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale permanente et des commissions régionales, tel que modifié par le décret n°2004-2723 du 21 décembre 2004,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

#### *Titre premier*

### **Dispositions générales**

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les procédures spécifiques à la prévention, au dépistage et à la limitation de la propagation du virus SARS Cov-2.

Art. 2 - Au sens des dispositions du présent décret gouvernemental, on entend par les termes suivants ce qui suit :

- **Cas confirmé** : Toute personne dont le résultat de son analyse RT-PCR ou toute autre analyse approuvée par le ministère de la santé est positif,

- **Cas suspect** : Toute personne ayant des symptômes d'infection par le Virus SARS Cov-2 ou ayant contacté un cas confirmé,

- **Cas probable** : Toute personne qui a été en contact étroit avec un cas confirmé ou qui présente des symptômes d'infection aigue de l'appareil respiratoire avec la présence des signes suspects du résultat de l'examen par scanner,

- **Cas en cours de dépistage** : Tout cas suspect ou potentiel en attendant le résultat de l'analyse RT-PCR ou de toute autre analyse approuvée par le ministère de la santé,

- **Contacts étroits** : Toutes les personnes ayant été en contact avec un cas confirmé pendant quinze (15) minutes ou plus à une distance inférieure à 1,5 mètre sans porter un masque de protection,

- **Suivi des contacts** : Le suivi actif des contacts étroits parmi ceux ayant des symptômes, avec des cas confirmés ayant également des symptômes d'infection par le virus SARS Cov-2,

- **La mise en quarantaine** : Mettre une personne en auto-isolément pendant une période déterminée fixée par l'autorité sanitaire compétente conformément au protocole sanitaire en vigueur, qui est mis à jour en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique et des découvertes scientifiques,

- **L'isolement sanitaire** : Mettre les cas confirmés en auto-isolément ou en isolement sanitaire obligatoire,

- **Les cas groupés** : L'enregistrement de trois (3) cas confirmés au moins, en moins d'une semaine, groupés dans le même lieu de résidence, de travail, ou tout autre lieu fermé et en même temps,

- **Chaînes de transmission** : Les cas d'infection enregistrés à partir du premier cas confirmé.

Art. 3 - L'autorité sanitaire compétente détermine les cas nécessitant la réalisation d'une analyse de dépistage RT-PCR ou toute autre analyse approuvée par le ministère de la santé selon l'évolution de la situation épidémiologique, des connaissances et des découvertes scientifiques en se référant à l'avis des experts et en tenant compte des moyens disponibles.

Tous les intervenants doivent respecter scrupuleusement les instructions prévues par le protocole sanitaire élaboré à cet effet et qui est publié sur le site officiel du ministère de la santé et ce au cours la prise en charge des cas suivants :

- les cas suspects ou probables,

- les cas confirmés,

- les personnes arrivant à la Tunisie pour un séjour de plus de cinq (5) jours en provenance de pays déterminés par le ministère de la santé,

- les cas de décès classés « décès Covid».

Art. 4 - Toutes les personnes concernées par la mise en quarantaine ou l'isolement sanitaire doivent se conformer strictement aux directives de l'autorité sanitaire compétente.

Art. 5 - Tous les responsables des structures et des établissements exerçant dans les secteurs public et privé doivent fournir tous les dispositifs de prévention nécessaire au profit de leurs subordonnés et garantir la disponibilité des conditions d'hygiène et de protection de l'environnement et la coopération étroite avec l'autorité sanitaire afin d'appliquer les mesures préventives et les protocoles sanitaires.

Art. 6 - Le public doit se conformer strictement aux mesures préventives dûment ordonnées par l'autorité sanitaire, afin qu'il ne soit pas soumis aux poursuites judiciaires encourues à cet effet.

## *Titre II*

### **Les procédures spécifiques à certains milieux**

Art. 7 - Dans le cas où un professionnel de santé est suspecté d'être infecté par le Virus SARS-Cov-2, il doit contacter son supérieur hiérarchique ou la cellule Covid de l'établissement de santé ou la direction régionale de la santé qui doivent prendre les mesures nécessaires conformément à un document de référence établi à cet effet et qui est publié sur le site officiel du ministère de la santé.

Lorsqu'il est confirmé que le professionnel de la santé est infecté par le Virus SARS Cov-2, il est mis en quarantaine ou en isolement sanitaire et il doit informer son supérieur hiérarchique qui contacte la cellule Covid de l'établissement et la direction régionale de la santé concernée pour envisager le dépistage des contacts et prendre les mesures nécessaires conformément à ce qui est prévu au document de référence mentionné à l'alinéa premier du présent article.

En cas d'enregistrement des cas d'infection groupés, la direction régionale de santé prend une décision de fermeture de l'espace ou du local concerné, après avoir procédé au dépistage sur terrain et l'évaluation des risques conformément à ce qui est prévu au protocole sanitaire établi à cet effet et qui est publié sur le site officiel du ministère de la santé.

Art. 8 - En cas d'enregistrement d'une infection confirmée chez un personnel en milieux professionnels outre que le milieu sanitaire, il est mis en quarantaine ou en isolement sanitaire et il doit informer son supérieur hiérarchique qui contacte la cellule Covid ou la direction régionale de santé concernée pour procéder au dépistage des contacts et prendre les mesures nécessaires conformément à ce qui est prévu au protocole sanitaire établi à cet effet et qui est publié sur le site officiel du ministère de la santé.

En cas d'enregistrement des cas d'infection groupés, l'autorité de tutelle prend une décision de fermeture de l'espace ou du local concerné, après avoir procédé par l'autorité sanitaire au dépistage sur terrain et à l'évaluation des risques conformément à ce qui est prévu au protocole sanitaire visé à l'alinéa 3 de l'article 7 du présent décret gouvernemental.

Art. 9 - A l'enregistrement d'une infection confirmée, seule ou groupée, chez des enfants, des jeunes ou des adultes en milieu scolaire, universitaire ou aux centres de formation professionnelle, il faut appliquer les mesures prévues au protocole sanitaire établi à cet effet et qui est publié sur le site officiel du ministère de la santé et ce en coordination stricte entre la direction de l'établissement concerné et la direction régionale de santé concernée, en plus du traitement des cas confirmés, des cas suspects et des contacts étroits conformément aux directives prévues au protocole sanitaire visé à l'article 3 du présent décret gouvernemental.

En cas d'enregistrement des cas d'infection groupés, l'autorité de tutelle prend une décision de fermeture de l'espace ou du local concerné après avoir procédé par l'autorité sanitaire au dépistage sur terrain et à l'évaluation des risques conformément au protocole sanitaire visé à l'alinéa 3 de l'article 7 du présent décret gouvernemental.

Art. 10 - En cas d'enregistrement des cas d'infection groupés en milieu communautaire, l'autorité sanitaire procède au dépistage sur terrain et à l'évaluation des risques conformément à ce qui est prévu au protocole sanitaire visé à l'alinéa 3 de l'article 7 du présent décret gouvernemental, détermine les zones à risque élevé de la propagation du virus et informe le gouverneur de la région de ses recommandations qui prend les mesures qui s'imposent en coordination avec l'autorité de tutelle.

Art. 11 - Les directeurs régionaux de la santé, en coordination avec les services régionaux des différents secteurs, doivent mettre en place une cellule d'écoute et, le cas échéant, de prise en charge psychologique des cas prévus par le présent décret gouvernemental.

Une cellule d'écoute et de prise en charge psychologique des enfants doit être mise en place au sein des établissements d'enseignement.

Art. 12 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2020.

*Le Chef du Gouvernement*

**Hichem Mechichi**

**Arrêté du ministre de la santé du 12 octobre 2020, portant création du comité technique pour la prévention et la lutte contre la grippe saisonnière et les maladies respiratoires aiguës et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.**

Le ministre de la santé,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 8,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,

Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Il est créé auprès du ministère de la santé un comité technique dénommé « le comité technique pour la prévention et la lutte contre la grippe saisonnière et les maladies respiratoires aiguës », ci-après désigné le comité technique.

Art. 2 - Le comité technique est chargé notamment de ce qui suit :

- l'évaluation des mesures adoptées pour la lutte contre la grippe saisonnière et les maladies respiratoires aiguës pour les saisons précédentes et ce avant le début de chaque saison, la révision des axes de la stratégie de la prévention et de la prise en charge et la préparation des plans d'intervention visant à améliorer la lutte,

- la participation à la révision de la réglementation relative au suivi de la situation épidémiologique et la déclaration des maladies et sa mise à jour selon les nouveautés et son adaptation aux mutations épidémiologiques au niveau national et international,

- la contribution à l'élaboration du plan national pour la préparation et la riposte aux épidémies et pandémies résultant de la grippe saisonnière.

Art. 3 - Le comité technique est composé des membres suivants :

**\* Le président :** Le directeur des soins de santé de base.

**\* Les membres :**

- Le chef du programme national de lutte contre la grippe et les maladies respiratoires aiguës,

- Deux (2) représentants de l'unité de la pharmacie de la direction des soins de santé de base parmi les responsables des médicaments et des vaccins,

- Le directeur général de l'observatoire national des maladies nouvelles et émergentes où son représentant,

- Le directeur de la direction de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement où son représentant,

- Le directeur de médecine scolaire et universitaire où son représentant,

- Le chef du service du laboratoire de référence des analyses de la grippe saisonnière à l'hôpital Charles Nicolle où son représentant,

- Un représentant de l'unité des laboratoires de biologie médicale,

- Un représentant du laboratoire d'épidémiologie et de microbiologie vétérinaire de l'Institut Pasteur de Tunis,

- Deux (2) représentants de la pharmacie centrale de Tunisie parmi les responsables des médicaments et des vaccins,

- Un représentant de l'institut de la santé et de la sécurité du travail,

- Un représentant de la société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie,

- Un représentant de la société tunisienne d'anesthésie, d'analgésie et de réanimation,

- Un représentant de la société tunisienne de pédiatrie spécialisé en réanimation pédiatrique,

- Un représentant de la société tunisienne de gynécologie- obstétrique,

- Un représentant de la société tunisienne de biologie clinique spécialisé dans la microbiologie,

- Un expert en virologie,

- Un expert dans le domaine de la santé publique,

- Des représentants des directions régionales de la santé parmi les responsables de la médecine préventive ou de soins de santé de base.

Le président du comité technique peut inviter toute personne ayant une compétence reconnue dans les domaines en relation avec la lutte contre la grippe saisonnière pour participer aux travaux du comité.

Le président peut également, en cas de pandémie, adjoindre les membres de la commission nationale de suivi de la mise en œuvre du règlement sanitaire international pour participer aux travaux du comité.

Art. 4 - Les membres du comité technique sont nommés par décision du ministre de la santé, sur proposition des directions et des structures concernées.

Art. 5 - Le secrétariat du comité technique est confié à la direction des soins de santé de base.

Art. 6 - Le comité technique se réunit sur convocation de son président trois (3) fois par an, au minimum, et chaque fois que cela est nécessaire.

Art. 7 - Les membres du comité technique exercent leurs missions à titre gracieux.

Art. 8 - Les membres du comité technique doivent respecter l'éthique et la déontologie professionnelle en relation avec le champ d'activité du comité.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2020.

*Le ministre de la santé*

**Faouzi Mehdi**

*Vu*

*Le Chef du Gouvernement*

**Hichem Mechichi**

**Arrêté du ministre de la santé du 12 octobre 2020, portant création d'un comité technique de certification de l'éradication de la poliomyélite et la concrétisation de l'élimination de la rougeole et la rubéole et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.**

Le ministre la santé,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 8,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,

Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 4 mai 2010, portant création et organisation du comité national de la vaccination,

Arrête :

Article premier - Il est crée, auprès du ministère de la santé, un comité technique dénommé « le comité technique de la certification de l'éradication de la poliomyélite et la concrétisation de l'élimination de la rougeole et de la rubéole », ci-après désigné « le comité technique ».

Art. 2 - Le comité technique est chargé notamment de ce qui suit:

- le suivi de la stratégie nationale de l'éradication de la poliomyélite,

- le suivi de la stratégie nationale de l'élimination de la rougeole et de la rubéole,

- l'analyse des données relatives aux activités de surveillance et aux indicateurs de couverture vaccinale contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole.

- identifier les insuffisances et proposer les mesures nécessaires pour éviter la poliomyélite, la rougeole et la rubéole.

Art. 3 - Le comité technique est composé des membres suivants :

- \* **Le Président** : Un médecin hospitalo-universitaire parmi les spécialistes en maladies infectieuses, exerçant ou ayant exercé dans le secteur public, avant la retraite et justifiant d'une expérience de dix (10) ans, au moins, dans la spécialité susmentionnée.

- \* **Les membres** :

- un médecin hospitalo-universitaire, spécialiste en maladies infectieuses, exerçant ou ayant exercé dans le secteur public avant la retraite,

- un médecin hospitalo-universitaire, spécialiste en neurologie, exerçant ou ayant exercé dans le secteur public avant la retraite,

- un médecin hospitalo-universitaire, spécialiste en pédiatrie exerçant ou ayant exercé dans le secteur public avant la retraite,

- un médecin de libre pratique, spécialiste en pédiatrie,
- un médecin spécialiste en microbiologie et diagnostic biologique en virologie,
- un représentant du laboratoire de virologie clinique à l'institut Pasteur de Tunis,
- un représentant de l'unité de virologie au service de microbiologie à l'hôpital Charles Nicolle,
- un médecin spécialiste en médecine préventive et collective,
- un médecin spécialiste en épidémiologie,
- un médecin spécialiste en immunologie,
- un représentant l'unité des laboratoires de biologie médicale,
- un représentant l'unité de contrôle des épidémies à la direction des soins de santé de base,
- le coordinateur du programme national de vaccination.
- le coordinateur des activités de surveillance du programme national de vaccination,
- le directeur de la santé préventive à l'une des directions régionales de la santé, ou son représentant.

Les membres du comité technique sont désignés par décision du ministre de la santé, sur proposition des directions et des structures concernées.

Art. 4 - Le président du comité technique peut adjoindre des représentants des directions régionales de la santé et toute personne ayant l'expérience, la compétence et les qualifications requises pour participer aux réunions du comité, avec un avis consultatif, et ce selon les sujets inscrits à l'ordre du jour.

Art. 5 - Le président du comité technique fixe l'ordre du jour de ses réunions.

Art. 6 - Le comité technique se réunit, périodiquement, sur convocation de son président, et chaque fois que cela est nécessaire.

Les réunions du comité technique ne sont valables, qu'en présence de la moitié de ses membres, au moins. A défaut du quorum, lors de la première réunion, le comité est convoqué à une deuxième réunion qui soit valable quel que soit le nombre de ses membres présents.

Art. 7 - Le comité technique émet ses avis à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du comité sont consignées dans des procès verbaux signés par son président et ses membres présents.

Art. 8 - Le secrétariat du comité technique est assuré par l'un des membres de l'équipe centrale du programme national de vaccination à la direction des soins de santé de base.

Le secrétariat du comité assure la collecte des données et des documents nécessaires pour le fonctionnement de ses travaux, la préparation de ses réunions périodiques, le suivi de ses recommandations et la rédaction de ses procès-verbaux.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne

Tunis, le 12 octobre 2020.

*Le ministre de la santé*

**Faouzi Mehdi**

*Vu*

*Le Chef du Gouvernement*

**Hichem Mechichi**

**Arrêté du ministre de la santé du 12 octobre 2020, portant création du comité des experts pour l'éradication de la poliomyélite et l'élimination de la rougeole et la rubéole et fixant ses missions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.**

Le ministre de la santé,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 8,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,

Vu le décret n° 2014-4775 du 29 septembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 4 mai 2010, portant création et organisation du comité national de la vaccination.

Arrête :

Article premier - Il est créé, auprès du ministère de la santé, un comité nommé « le comité d'experts pour l'éradication de la poliomyélite et l'élimination de la rougeole et la rubéole, ci-après désigné « le comité d'experts ».

Art. 2 - Le comité d'experts est chargé, notamment, de ce qui suit:

- l'analyse, la classification et le diagnostic des cas de la paralysie flasque aigue,
- l'analyse, la classification et le diagnostic des cas de fièvre accompagné d'éruptions cutanées.

Art. 3 - Le comité d'experts, est composé des membres suivants :

**Le Président :** Un médecin hospitalo-universitaire parmi les spécialistes en neurologie ou en pédiatrie exerçant ou ayant exercé dans le secteur public, avant la retraite et justifiant d'une expérience de dix (10) ans, au moins, dans la spécialité susmentionnée.

**Les membres :**

- deux (2) médecins hospitalo-universitaires, spécialistes en pédiatrie, exerçant ou ayant exercé dans le secteur public avant la retraite,
- un médecin hospitalo-universitaire, spécialiste en microbiologie, exerçant ou ayant exercé dans le secteur public avant la retraite,
- un représentant du laboratoire de virologie clinique à l'institut Pasteur de Tunis,
- un représentant de l'unité de virologie au service de microbiologie à l'hôpital Charles Nicolle,
- le coordinateur du programme national de vaccination,
- le coordinateur des activités de surveillance du programme national de vaccination,
- le responsable d'insertion des données de surveillance du programme national de vaccination,
- le directeur de la santé préventive auprès de la direction régionale de la santé de Tunis, ou son représentant,

Les membres du comité d'experts sont désignés par décision du ministre de la santé, sur proposition des directions et des structures concernées.

Art. 4 - Le secrétariat du comité est assuré par un cadre de la direction des soins de santé de base.

Art. 5 - Le secrétariat du comité assure la collecte des données et des documents nécessaires pour le fonctionnement de ses travaux, la préparation de ses réunions périodiques, le suivi de ses recommandations et la rédaction de ses procès-verbaux.

Art. 6 - Le comité d'experts se réunit, de manière périodique, sur convocation de son président, et chaque fois que cela est nécessaire.

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2020.

*Le ministre de la santé*

**Fauzi Mehdi**

*Vu*

*Le Chef du Gouvernement*

**Hichem Mechichi**

**Arrêté du ministre de la santé du 12 octobre 2020, modifiant l'arrêté du 6 juin 2020, relatif aux critères scientifiques justifiant la dispense des études de biodisponibilité dans le cadre de la bioéquivalence des médicaments génériques.**

Le ministre de la santé,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-30 du 9 juin 2009,

Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-30 du 7 juin 2010,

Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine, telle que modifiée par la loi n° 99-73 du 26 juillet 1999,

Vu le décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, fixant les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, le contrôle de leur qualité, leur conditionnement, leur étiquetage, leur dénomination, ainsi que la publicité y afférente,

Vu le décret n° 90-1401 du 3 septembre 1990, fixant les modalités de l'expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-3657 du 3 octobre 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 17 février 1987, fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément pour l'octroi d'une licence d'exploitation des établissements de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété par l'arrêté du 11 novembre 2009,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 10 septembre 1996, fixant les modalités d'octroi d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain, son renouvellement et sa cession, tel que complété par l'arrêté du 24 août 2017,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 mai 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine, tel que modifié et complété par l'arrêté du 1<sup>er</sup> juin 2015,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 octobre 2002, fixant la composition et le fonctionnement du comité technique des spécialités pharmaceutiques, en vue de l'autorisation de mise sur le marché, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 24 novembre 2010,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 18 novembre 2008, fixant les modalités de la substitution,

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 6 juin 2020, relatif aux critères scientifiques justifiant la dispense des études de biodisponibilité dans le cadre de la bioéquivalence des médicaments génériques.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 6 juin 2020, susvisé, et remplacées par ce qui suit :

Article 6 (nouveau) : Pour les demandes déposées avant le 16 juin 2020 et n'ayant pas encore obtenu l'autorisation de mise sur le marché, ladite autorisation peut, à titre exceptionnel, leur être accordée, après examen du dossier conformément à la réglementation en vigueur et notamment l'arrêté du ministre de la santé publique du 10 septembre 1996 susvisé, nonobstant l'absence de l'étude de bioéquivalence. Toutefois, le titulaire de ladite autorisation est tenu de fournir, dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2021, l'étude de bioéquivalence dûment validée. A défaut de présentation de l'étude demandée dans le délai fixé, il est procédé à une mise en demeure adressée de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception en lui accordant un délai de quatre vingt dix (90) jours pour la régularisation de la situation. Tout manquement aux dispositions susmentionnées entraîne le retrait de l'autorisation de mise sur le marché.

Les dispositions prévues à l'alinéa premier du présent article ne sont pas applicables aux demandes portant sur les médicaments:

- à libération prolongée,
- à marge thérapeutique étroite,
- ayant un effet immunosuppresseur,
- correspondant à un premier générique d'une spécialité et aux génériques qui le suivent.

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2020.

*Le ministre de la santé*

**Faouzi Mehdi**

*Vu*

*Le Chef du Gouvernement*

**Hichem Mechichi**

**Arrêté du ministre de la santé du 12 octobre 2020, modifiant l'arrêté du 4 mai 2010, portant création et organisation du comité technique de vaccination.**

Le ministre de la santé,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire, et notamment son article 8,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, portant définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,

Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 4 mai 2010, portant création et organisation du comité technique de vaccination.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 3, 4, et 5 de l'arrêté du 4 mai 2010, susvisé et remplacées comme suit :

Article 3 (nouveau) : Le comité technique de vaccination est composé de :

**\*Président** : Désigné parmi les médecins spécialistes en pédiatrie ou en médecine préventive ayant le grade d'un professeur hospitalo-universitaire en médecine ou d'un médecin spécialiste major de la santé publique ayant une expérience de dix (10) ans , au moins, dans la spécialité sus-mentionnée, exerçant ou ayant exercé dans le secteur public.

**\*Membres conseillers :**

- Un médecin hospitalo-universitaire, spécialiste en pédiatrie, ayant une expérience de dix (10) ans, au moins, dans la spécialité sus-mentionnée, exerçant ou ayant exercé dans le secteur public,

- Un médecin hospitalo-sanitaire, spécialiste en pédiatrie, ayant une expérience de dix (10) ans, au moins, dans la spécialité sus-mentionnée, exerçant ou ayant exercé dans le secteur public,

- Un médecin spécialiste en pédiatrie, de libre pratique, ayant une expérience de dix (10) ans, au moins, dans la spécialité sus-mentionnée,

- Un médecin spécialiste en microbiologie et diagnostic biologique en virologie, ayant une expérience de cinq (5) ans, au moins, dans la spécialité sus-mentionnée,

- Un médecin spécialiste en microbiologie et diagnostic biologique en bactériologie, ayant une expérience de cinq (5) ans, au moins, dans la spécialité sus-mentionnée,

- Un médecin spécialiste en médecine préventive, ayant le grade d'un professeur hospitalo-universitaire en médecine ou d'un médecin spécialiste major de la santé publique, ayant une expérience de cinq (5) ans, au moins, dans la spécialité sus-mentionnée,

- Un professeur hospitalo-universitaire en médecine ou un médecin spécialiste de la santé publique ayant une compétence en économie de la santé,

- Un médecin hospitalo-universitaire, spécialiste en réanimation pédiatrique, ayant une expérience de cinq (5) ans, au moins, dans la spécialité sus-mentionnée, exerçant ou ayant exercé dans le secteur public,

- Un médecin spécialiste en immunologie ayant le grade d'un professeur hospitalo-universitaire en médecine et une expérience de cinq (5) ans, au moins, dans la spécialité sus-mentionnée,

- Un pharmacien ou un médecin ayant une compétence dans le domaine de la gestion des vaccins et de la chaîne de réfrigération relative à leur conservation, ayant une expérience de cinq (5) ans, au moins, dans la spécialité sus-mentionnée,

- Un pharmacien ou un médecin ayant une compétence dans le domaine de la production et/ou du contrôle de la qualité des vaccins,

- Le président du comité national de certification de l'éradication de la poliomyélite.

Les membres conseillers du comité technique de vaccination sont chargés d'élaborer les recommandations et ils ne doivent pas être parmi ceux chargés de l'exécution ou de la supervision des programmes de l'immunisation ou des activités y afférentes, et ce, au niveau de l'approvisionnement, de la production, du contrôle de qualité ou de l'autorisation légale.

Les membres conseillers doivent respecter la confidentialité des données faisant objet des délibérations lors des réunions du comité. ils doivent également signer une déclaration sur l'honneur relatif à la non existence dans des situations de conflit d'intérêts à l'occasion de l'élaboration des recommandations relatives à l'acquisition de nouveaux vaccins ou au changement du calendrier national de vaccination.

**\*Membres permanents non conseillers :**

- Le directeur général de l'unité de la pharmacie et du médicament ou son représentant,

- Le directeur général de l'agence nationale de l'évaluation des risques ou son représentant,

- Le directeur général du centre national de pharmacovigilance ou son représentant,
- Le directeur général du laboratoire national de contrôle des médicaments ou son représentant,
- Le directeur général de l'institut Pasteur de Tunis ou son représentant,
- Le directeur général de l'observatoire national des maladies nouvelles et émergentes ou son représentant,
- Le directeur des soins de santé de base au ministère de la santé ou son représentant,
- Le directeur de la médecine scolaire et universitaire au ministère de la santé ou son représentant,
- Le directeur des affaires financières au ministère de la santé ou son représentant,
- Le directeur de l'institut national de la santé ou son représentant,
- Un représentant de l'unité de contrôle épidémiologique à la direction des soins de santé de base au ministère de la santé,
- Le coordinateur du programme national de vaccination,
- Le coordinateur des activités de surveillance au programme national de vaccination,
- Le chargé des vaccins et des sérums à la pharmacie centrale de Tunisie ou son représentant,
- Un représentant de l'unité de physiologie clinique à l'institut Pasteur de Tunis,
- Un représentant de l'unité de physiologie au service de microbiologie à l'hôpital Charles Nicolle de Tunis,
- Un médecin représentant de la direction de l'inspection médicale et de la sécurité au travail au ministère des affaires sociales,
- Un médecin représentant de la direction générale de la santé militaire au ministère de la défense nationale,
- Le président de l'association tunisienne de pédiatrie ou son représentant,

En outre, le président du comité peut adjoindre toute personne dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence dans des questions figurant à l'ordre du jour de la réunion du comité et ce avec avis consultatif.

Les membres non conseillers sont chargés de fournir au comité les données dont ils disposent et de donner leurs avis sur l'appropriation des différents choix et leur applicabilité sans qu'ils participent au vote des recommandations.

Article 4 (nouveau) : Les membres du comité technique de vaccination sont nommés par décision du ministre de la santé, sur proposition des ministères et organismes concernés, et ce, pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable.

Article 5 (nouveau) : Le comité technique de vaccination se réunit sur convocation de son président, chaque fois que la nécessité l'exige et, au moins, trois (3) fois par an.

Le comité ne peut siéger valablement qu'en présence de la moitié de ses membres conseillers, au moins. A défaut du quorum après une première convocation, le comité se réunit dans une deuxième séance dans les dix (10) jours qui suivent, quelque soit le nombre des membres présents.

Le président du comité fixe l'ordre de jour de ses réunions.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2020.

*Le ministre de la santé*

**Faouzi Mehdi**

*Vu*

*Le Chef du Gouvernement*

**Hichem Mechichi**

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>MINISTRE DES AFFAIRES LOCALES<br/>ET DE L'ENVIRONNEMENT</b> |
|----------------------------------------------------------------|

**Décret gouvernemental n° 2020-782 du 14 octobre 2020, complétant le décret gouvernemental n° 2017-433 du 10 avril 2017, fixant les amendes encourues pour les contraventions au règlement sanitaire et à l'hygiène publique dans les zones relevant des collectivités locales.**

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,

Vu la loi n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l'infraction des règlements d'hygiène et de propreté publique dans les zones relevant des collectivités locales, telle que complétée et modifiée par la loi n° 2016-30 du 5 avril 2016 et notamment son article 3,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, relatif à la création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28 juillet 2016, relatif à l'organisation du ministère des affaires locales,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-433 du 10 avril 2017, fixant les amendes encourues pour les contraventions au règlement sanitaire et à l'hygiène publique dans les zones relevant des collectivités locales,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 21 août 2020, relatif à l'obligation de port de masques de protection dans les espaces et lieux publics,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est ajouté aux dispositions de l'article 3 du décret gouvernemental n° 2017-433 du 10 avril 2017 susvisé, un dernier paragraphe ainsi libellé :

Article 3 (dernier paragraphe) :

Est également puni de la même amende mentionnée au premier paragraphe du présent article, quiconque ne se conforme pas à l'obligation du port de masques de protection dans les espaces et lieux publics déterminés et durant la période nécessaire pour limiter la propagation du virus SARS Cov-2.

Art. 2 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2020.

*Le Chef du Gouvernement*

**Hichem Mechichi**

*Pour Contreseing*

*Le ministre des affaires*

*locales et de*

*l'environnement*

**Mustapha Laroui**



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



# **A** **BONNEMENT**

## **au Journal Officiel de la République Tunisienne**

**Lois, Décrets et Arrêtés**

***Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :***

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -

Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

\* **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637

\* **1002 - Lafayette** : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002

\* **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –

Tél. : (73) 225.495

\* **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2

Sfax - Tél. : (74) 460.422

**Site web** : [www.iort.gov.tn](http://www.iort.gov.tn)

**Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :**

S.T.B. : (Mégrine) 10106045231056678893

C.C.P. N° 17001000000006101585

**Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours**

*Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.*

*Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.*

**Frais d'envoi en sus**